

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 924/2536

นางสังเวียน ทิพโรจน์

โจทก์

นางนิภา แยมแพฯ

จำเลย

นายจรูญ สิงหนาท ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีนี้มีราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริง ส่วนข้อกฎหมาย ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย จึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า การที่โจทก์ฎีกาขอให้ศาลวินิจฉัยในประเด็นเรื่องสินสมรสที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ยังมิได้วินิจฉัยไว้ และฎีกาในประเด็นที่ว่าโจทก์จำเลยตกลงแบ่งทรัพย์มรดกกันแล้วหรือไม่กับประเด็นที่ว่าศาลอุทธรณ์รับฟังพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงที่จำเลยนำเสนอขึ้นใหม่นอกคำให้การจำเลยเป็นการรับฟังพยานหลักฐานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เป็นสาระแก่คดีทั้งสิ้น โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 152)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้อง ขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการโอนที่พิพาท ให้จำเลยแบ่งที่ดินดังกล่าวและบ้านพิพาทซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินอันเป็นสินสมรสครึ่งหนึ่งให้แก่โจทก์ส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งแบ่งเป็นมรดกให้โจทก์ 1 ใน 11 ส่วน

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยถึงแก่กรรมนายยงยุทธ แยมแพ
สามีของจำเลยยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยผู้มรณะ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่ง
อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 132)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 136)

คำสั่ง

ฎีกาของโจทก์เป็นเรื่องโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในข้อที่ว่านอกจาก
ประเด็นที่ว่าโจทก์จำเลยตกลงแบ่งทรัพย์สินมรดก กันแล้วหรือไม่แล้ว ศาลอุทธรณ์ควร
วินิจฉัยประเด็นข้ออื่นอีกด้วย และโต้แย้งอีกว่าไม่ควรรับฟังว่าโจทก์จำเลยตกลงแบ่ง
ทรัพย์สินมรดก กันแล้ว อันล้วนเป็นเรื่องดุลพินิจ จึงเป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริงซึ่งคดี
นี้มีทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคหนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกานั้นต้องด้วย
ความเห็นของศาลฎีกา ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

ฎีกาของโจทก์เป็นเรื่องโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในข้อที่ว่านอกจาก
ประเด็นที่ว่าโจทก์จำเลยตกลงแบ่งทรัพย์สินมรดก กันแล้วหรือไม่แล้ว ศาลอุทธรณ์ควร
วินิจฉัยประเด็นข้ออื่นอีกด้วย และโต้แย้งอีกว่าไม่ควรรับฟังว่าโจทก์จำเลยตกลงแบ่ง
ทรัพย์สินมรดก กันแล้ว อันล้วนเป็นเรื่องดุลพินิจ จึงเป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริงซึ่งคดี

นี้มีทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคหนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกานั้นต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

(เสมอ อินทรศักดิ์-จองทรัพย์ เทียงธรรม-สังเวียน รัตนมุง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ